

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1261/2533

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

โจทก์

นายชิน เพิ่มพูล

ผู้ร้อง

นายจำลอง ศิลาสวรรค์

จำเลย

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี ทนายผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 236

ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้อง คำสั่งของศาลอุทธรณ์ถือเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับฎีกาผู้ร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่ส่งอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์อันจะทำให้คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 นั้น หมายถึงคำสั่งยืนในเนื้อหาของอุทธรณ์ แต่กรณีนี้เป็นการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่สั่งดลสืบพยานผู้ร้อง อุทธรณ์เรื่องการได้สิทธิของผู้ร้องและอุทธรณ์ตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาของอุทธรณ์เลย คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงไม่ถึงที่สุด โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่จำนองคือที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์เลขที่ 235,244,236,240 และ 537/236 ตำบลสามกระทาย
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของออกขายทอดตลาด
เพื่อบังคับตามคำพิพากษาดำเนินการ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้แย่งการครอบครองที่ดินทั้ง 5 แปลงโดยเข้าครอบ
ครองทำประโยชน์แทนจำเลยโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนเองจนถึงปัจจุบันเกิน 1 ปี ผู้
ร้องจึงเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว ขอให้ศาลสั่งถอนการยึดที่ดินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า ปรากฏว่าโจทก์ได้ขอถอนการยึดที่พิพาทและ
ศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วแต่วันที่ 19 มกราคม ศกนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคำร้อง
ขัดทรัพย์ของผู้ร้องต่อไป จึงไม่รับอุทธรณ์ผู้ร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินทั้ง 5
แปลง โจทก์ไม่มีสิทธิไต่ถาม ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ถอนการยึดที่ดินดังกล่าว ดังนั้นเมื่อ
โจทก์ขอถอนการบังคับคดีและศาลมีคำสั่งอนุญาต จึงเป็นการถอนการยึดที่ดินนั้น
แล้ว ไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคำร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้องต่อไป

ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง (อันดับ 45) ผู้ร้องยื่น
คำร้องฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 60)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66)

คำสั่ง

คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องขอบแล้วให้ยกคำร้อง

คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องขอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>